

מסורת הש"ס

(א) נִקְמָן קוּ. קט.א.
(ב) כְּמוֹת עַט; א. י"ל
דאמר ר"י אמר רב חסדא וכן הוא בכמותות פ. ווע"י
מוס' יצמות קו. ד"ה דלי',
(ד) כְּמוֹת פ': יע"ש
במוס'.

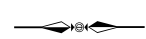


תורה אור השלם
1 והשביעית תשמטנה תטשנה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה בן תעשה לבמרך ליתרך:
שמות כג יא
2 וקאם שאון בעמך וכל מבצרך יושד כשד שלמן בית ארבלא ביום מלחמה אם על בגנים רששה:
הושע יד יד



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה וכלס וכו' דנשני ששמעו בו שמת וכו' וננטושים דלא שמעו בו שמת לא:



הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה השתא כו' ויטול הכל. י"ב ע"י מוס' ד"ה וכלן ועמ"ס רעיו במו"ס ס' פיה ס"ק י:
]



מוסף רש"י

אפקעתא דמלכא. המלך ביטל מלוכהו (דקטח קו. ע"ש). מה שהוציא. אם גירשה (בכתובות עט.). אשתו קטנה. יתומה שהשאתה אמה ואחיה יכולה למלך. כמוציא על גבסי אחרדמי. ואם מילאה בו שמין לו שנה ששפחה ויטול כמשפט ארסי המדינה (שם ט.א.) דלא ליפסדינהו. שלא יסבף ויקלען הקרקעות ויאכל ולא ישבית, שדאג שמה תמאן. וכיון דשיימין ליה כארים מו לא מפסיד להו, מימר אמר שמה לא תמאן ואם תמאן הרי אטול שנה לפי עמלי (שם.טו.) אין מחזיקין בנכסי קטן. המחזיק בנכסי קטן ג' עשים, אחיז חוקה. דהאי דלא מיהא משום דקטן הוא (שם יד.).

ה"ג נטושים על כרחן דכפיז והשניעית ששמטנה ונטעשה.

היינו על כרחו: **אפקעתא דמלכא**. מנזות המלך: **נטושים מדעתן**

דכפיז אס על צניס רוטשה. היינו מדעתו ולא שציה דכמיז רישיה דקרא וקס שאון צעמך היו יראים שלא יצאו אויבים עליהם וכל מצרריך יושד יגלו צגולה מאיליהן

וישארז העיירות שדודין מאין איש כשוד שלמן צית ארצאל ציוס מלחמה כשודדין הצאין למלחמה על ידי מארצ על עס היושצ צשלוס שלא מזהרו צהס לצרות מפניהס ושודדיס את הכל וכמוהו (ירמיה יג.) הגלת יהודה כולה הגלת שלומיס מתוך ישיצת שלוס צאין ממריד הגלס נצודנלצר. צית ארצאל תרגס יהונתן צית מארצ אל"ף למד"י יתריס צו כמו (הושע ג.) יענו את יזרעאל ששוא לשון זריעה ולא לשון עיר. ומדקא אמר יושד כשוד שלמן צית ארצאל מכלל דההוא יומא לאו צית ארצאל ציוס מלחמה הוה אלא מורכ צא צלצס והמה עוציסי אס על צניס והולביס להס מדלגת האויצ שמה יצא עליהס: **רוטשה**. נעוצה: **וכולן**. מפ' לקמיה אהייא קאי וכללא לאתווי מאי: **שמין להס כארים**. אס יצאו הצעליס יטלו אלו צשצח קרקעות ופירות כמנהג אריסי המקוס: **השפא זריז וגשכר הוי**. [א] ויטול הכל: **דאילו הסס זריז וגשכר**.

דכיון ששמעו צו שמת כי נחת לה אדעתא דכולהו פירי נחת אצל הכא דלא שמעו שמת לאו אדעתא דכולה נחית אלא ליתול כאריס צכל שנה ושאר פירות יהו מונחין: **נכסי אשסו**. נכסי מלוג ששוא אוכל פירות והקין שלה: **הוציא הרצה ואכל פירות קימעא**. קודס שמת או שגירשה: **הא לא דמיא**. תרוצא הוא. הא דנכסי שצויין להא דאשסו קטנה דמי: **קטנה**. שהיא יתומה ששהיאה אמה ואחיה ואין קידושין תופסין צה מן התורה אלא מדצרי סופריס לפיכך יוצאה במיאון צע"כ אס תמאן: **כמוציא על נכסי אחר דמי**. ואס הוציא ולא אכל כדי הוצאתו שמין לו כאריס: **דלא סמכא דעסיה**. שיהא מחוקק צידו דדואג שמה תמאן צו: **קטנו ליה רצנן**. ליתול כאריס: **כי היכי דלא ניפסדינהו**. שלא יקלקל הקרקעות לזורען תמיד ולא יעבוד ולא יעדור כרמיס: **לאיתווי הא דרצ נחמן**. צורח מחמת מרדין: **יאל דעס אין מורידין**. דכיון שהיה שפוי צדעתו ולא לזוה צלכתו לירד לנכסיו ש"מ לא ניחא ליה: **צורח הרי הוא כשצוי**. שאין דעתו מיושצת עליו מחמת ששוא צהול: **מחמס כרגא**. שאין לו ממה לפרוע כסף גוגלתו למלך וצורח לפני צוא הזמן: היינו יוצא **לדעס**. שאין כאן צהלה: **מחמס מרדין**. שהרג את הנפש ופרסאי הורגין על שפיכות דמיס כדאמרין צצצא קמא (דף קי.). מרדין היא רציחה צלשון פרסי וכן מפורש צשעריס דרצ האי גאון (שער מ): **מעמידין אפוטורפוס**. להכניס דצר המוכן ויהא שמור לצעליס ואח"כ מורידין קרוב להשציח וליטול כאריס: **ולוקיסי אפוטורפוס לעולס**. שלא יטול כלום: **אפוטורפא לדיקני** לא מוקמינן. אין צית דין טורחין לצקש אפוטורפוס לאנשיס גדולים שנתמלא קנס לפי שלא ימנאוהו. דצשמלא ליתמי איכא דשמע להו והיו אפוטורפוס לדצר מנזוה אצל לדיקני לא שמע להו: **אין מורידין קטן לנכסי שצוי**. ואפילו הוא רצאי לזורעו דקא מפסיד להו ומוטצ שזירידו להס איש נכרי: **ולא קרוב** הרצוי לירש צנכסי קטן לעשות ולאכול כדמסייס טעמיה דכיון דקטן לא ידע למחוי אחא האי קרוב לאחזוקי צהן ולומר לחלק ירושתו צא וטוב להס להוריד איש נכרי דלא מזי למטען צהו ירושה: **ולא קרוב מחמס קרוב לנכסי קטן**. כגון קטן שיס לו אח מאצ ואותו אח מאצ יש לו אח מאס דאיס נכרי הוא אצל קטן אין מורידין אותו אח מאס לנכסי קטן מחמת קורצת אחיו של זה שהוא אח של קטן דאחי לאחזוקי צהו לצורך אחיו ויאמר נכסיס הללו של אחי מאמי הס שגפלו לו מאציו ואלו לחלקו צאו: **צאחי מאימא**. כדפרישית שזה אח מן האס לאחיו של קטן מן האצ: **ש"מ מרצ הונא**. דאמר אין מורידין קרוב לנכסי קטן שמה יחזיק צהס מחמת ירושה אצל אחר שאין לו טענת ירושה מורידין ולא חיישינן שמה יטעון אציו של קטן מכרס לי ואכלתיס שני חוקה ש"מ אין מחזיקין צנכסי קטן אס לא אכל צפני האצ שלס שניס אין שלס שניס שאכלן צפני הקטן חוקה:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

ל"ט.

ובורלם שמין להם באריים. אנטושים דרשצ"ג קאי דמסיק פי' רש"י דצשצוי ^(א) ששמע שמתו אוכל כל הפירות ואס יצואו הצעליס קודס שיאכל הפירות יטול כשאר אריסין ויחזיר השאר וצנטושים דלא שמע שמת לא יאכל כל הפירות אלא שמין הפירות שיאכל כשאר אריסין למחצה לשליש ולרציע ולא יאכל כלום צחנס וקשה דאמאי משני לעיל לירד ולמכור תנן לשיני לירד ולאכול תנן דהא אפילו לאכול צחנס אינו יורד ועוד מאי פריך צחר הכי אף צניהס כלל לא הא ודאי אין לו כלל אפילו למד"י מורידין כיון שאין לו אלא כאריס נכרי ועוד מאי פריך מהמוציא הוצאות על נכסי אשסו דהתס יורד לאכול כל הפירות אצל הכא אינו יורד כי אס צתורת אריסות ותו דאמר שמואל לקמן שצוי שהניח קמה לקצור מעמידין אפוטורפוס וקוצר וצוצר ואח"כ מורידין קרוב לנכסיו ומעיקרקא אמאי אין מורידין קרוב כיון שלא יאכל הפירות צחנס לכך נראה דודאי שכל הפירות אוכל צחנס ואס וצל וחרש חרע וצעליס צאו קודס שקצור יטול כאריס שצר טרמו ועמלו ולצר וכן לת"ק אית להו שאין שמין כאריס ולכך אין מורידין דלמא מפסיד להו לפי שירא שיצואו הצעליס קודס שיקצור ויאכל ולא יטול כלום ולא יצביח הקרקע אלא כל מה שימנא יאכל צחנס דקין קרוב היורד לנכסי שצוי והשתא פריך שפיר כיון שאוכל כל הפירות כשיצואו הצעליס קודס שילקט אמאי נוטל כאריס טפי מהמוציא הוצאות על נכסי אשסו כו' והא דקאמר ואילו התס זריז וגשכר פי' שששמע הצעליס ממשמשיס וצאין מניחין אותו לקדס ולתלוש אע"פ שהפירות ישוו הרצה מעמלו כיון שאס לא יקדס אין משלמין טרמו אצל הכא צנטושים אס צאו צעליס אין מניחין אותו לתלוש כיון דלא מפסיד מידי דשיימי' להו כאריס: **אמר שמואל שבי שנשבה מורדיין**. ואח"ת והאמרה שמואל חדא זימנא וי"ל דה"ק אף על גצ דצשצוי מורידין יאל לדעת אין מורידין: **היינו לדעתך**. דמסתמא לא פליג אשמואל מדלא קאמר אף צורח או אף יוצא לדעת:

ש"מ מדרב הונא אין מחזיקין בנכסי קטן ואפי' הגדיף. פרש"י מדאמר רב הונא אין מורידין קרוב הא נכרי מורידין וקשה דכלא רב הונא כמה משניות יש שמעמידין אפוטורפוס לנכסי יתומיסי פרק הניזקין (גיטין דף נג.) מנהו צ"ד לא יצבע וע"ק היכי מוכח מדרב הונא דאין מחזיקין דלמא אי טוען שני חוקה מועיל והא דמורידין נכרי משום דליכא למיחש למידי דע"כ כיון דמורידין א"כ יש לו דעת לומר הצא עדיס שלקחת מאצי והכי נמי יש לו לדעת ולמחות צסוף כל שלשה וכי

לנכסי **מעמידין אפוטורפוס**. להכניס דצר המוכן ויהא שמור לצעליס ואח"כ מורידין קרוב להשציח וליטול כאריס: **ולוקיסי אפוטורפוס לעולס**. שלא יטול כלום: **אפוטורפא לדיקני** לא מוקמינן. אין צית דין טורחין לצקש אפוטורפוס לאנשיס גדולים שנתמלא קנס לפי שלא ימנאוהו. דצשמלא ליתמי איכא דשמע להו והיו אפוטורפוס לדצר מנזוה אצל לדיקני לא שמע להו: **אין מורידין קטן לנכסי שצוי**. ואפילו הוא רצאי לזורעו דקא מפסיד להו ומוטצ שזירידו להס איש נכרי: **ולא קרוב** הרצוי לירש צנכסי קטן לעשות ולאכול כדמסייס טעמיה דכיון דקטן לא ידע למחוי אחא האי קרוב לאחזוקי צהן ולומר לחלק ירושתו צא וטוב להס להוריד איש נכרי דלא מזי למטען צהו ירושה: **ולא קרוב מחמס קרוב לנכסי קטן**. כגון קטן שיס לו אח מאצ ואותו אח מאצ יש לו אח מאס דאיס נכרי הוא אצל קטן אין מורידין אותו אח מאס לנכסי קטן מחמת קורצת אחיו של זה שהוא אח של קטן דאחי לאחזוקי צהו לצורך אחיו ויאמר נכסיס הללו של אחי מאמי הס שגפלו לו מאציו ואלו לחלקו צאו: **צאחי מאימא**. כדפרישית שזה אח מן האס לאחיו של קטן מן האצ: **ש"מ מרצ הונא**. דאמר אין מורידין קרוב לנכסי קטן שמה יחזיק צהס מחמת ירושה אצל אחר שאין לו טענת ירושה מורידין ולא חיישינן שמה יטעון אציו של קטן מכרס לי ואכלתיס שני חוקה ש"מ אין מחזיקין צנכסי קטן אס לא אכל צפני האצ שלס שניס אין שלס שניס שאכלן צפני הקטן חוקה: ואפי'

עין משפט ונר מצוה

נר א מ"י פ"ו מהלכות נחלות הל' ה סגנ עשין זו טו"ש"ע ח"מ ס' רפה סעיף צ וע"ש:
נר ב מ"י פכ"ג מהל' אלוות הל' ח סגנ עשין מנח טו"ש"ע אה"ע ס' פח סעיף י:

נר ג מ"י שס הל' י טו"ש"ע שס סעיף י:
נר ד ה מ"י פ"ו מהלכות נחלות הל' ה סגנ עשין זו טו"ש"ע ח"מ ס' רפה סעיף צ:
נר ו מ"י שס הלכה ו טו"ש"ע שס סעיף ג:
נר ז מ"י שס הלכה ה טו"ש"ע שס סעיף צ:
ס ח ט י מ"י שס פ"ח הל' א ב סגנ עשין זו טו"ש"ע ח"מ ס' רפה סעיף ו:

סא כ מ"י פ"יד מהל' טוען ונטען הל' ז סגנ עשין זה טו"ש"ע ח"מ ס' קמט סעיף יט:



רבינו חננאל

תנא וכולן שמין להן באריים. אוקימנא כרשבי"ג דאמר שמעתי שהנטושיין כשבוין. וסבר האי תנא כשבוין ולא שבוין כשבוין שאם תפשו דאין מוציאין מידם ולא שבוין דאלו גבי שבוין אם קדם ותלוש ואכל הרי זה ודאי וגשכר ואלו גבי נטושיין שמין להן כאריס. ואקשינן מאי שנא מהא דתנן המוציא הוצאות בנכסי אשתו הוציא הרבה ואוכל קימעא מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל וכו' אסיק' תיקנו להן רבנן לטוים להן כאריס כי היכי דלא ניפסדינהו לנכסי. ודייק' וכולן לאתויי שבוו שנשבה שמורידין קרוב לנכסיו. יצא לדעת אין מורידין קרוב לנכסיו מאי טעמא דאמר' מכרי לדעת יצא היה לו להוריד קרובו לנכסיו כיון שלא הוריד הוא גם אנו אין מורידין אבל הבורח מחמת מרדין כלומר הבורח מחמת נפשות מורידין קרוב לנכסיו דאמר' מחמת טירדה הוא דלא הורידם וקיימא לן כשמואל דהא רב נחמן קאי כותיה הלכך במקרקעי מורידין קרוב לנכסי נטושיין וכששמענו בהן שמתו מורידין אפילו (א) לנכסי נטושיין. ומטלטלי אם תפשו אין מוציאין מידם ואם לא תפשו מפקדין אותן ביד נאמנין. (ב) ואם נזאין הדברים שמתו אע"פ שאין עדות ברורה במיתתן נותנין אותן ליורשין. פי' אפוטורפא לדיקני כלומר לאדם גדול בעל זקן אין מעמידין לו אפוטורפוס. וקיימא לן כשמואל דאמר מורידין קרוב לנכסי שבוו דהא רב הונא דתלמיד רב הוא אמר אין מורידין (קרוב) [קטן] לנכסי שבוו דלמא מפסיד להו ולא קרוב לנכסי קטן הא גדול ואפי' קרוב בנכסי שבוו

(א) נראה דל"ל אפילו לנכסי נטושיין ועי' בש"מ כאן מש"כ בשם הרא"ש י"ז.

(ג) נראה דל"ל מנן שצנענ במיס שאין להם סוף ויפוא צו ועי' ברמב"ם ונש"ע ח"מ ס"ס רפד.